

처분 요구서

[제 목] 임금채권부담금 사업주부담금 경감 미신청

[부 서 명] 인재경영실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 “기술원”이라 한다.)은 「임금채권보장법」 제9조(사업주의 부담금)에 따라 고용노동부장관에 임금채권부담금¹⁾을 납부하고 있다.

[표 1] 임금채권부담금 납부 현황

(단위: 원)

연도	2021	2022	2023
보수총액	35,809,585,738	37,984,613,123	39,470,697,625
임금채권부담금 추정액*	21,485,751	22,790,768	23,682,419

* 임금채권부담금액 = 보수총액×부담금 비율(0.6/1,000)

※ 인재경영실 제출자료 재구성

「임금채권보장법」 제10조(부담금의 경감) 및 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준(고용노동부고시 제2018-50호)」에 따르면, 사업주가 퇴직금을 미리 근로자에게 정산하여 지급하였거나 퇴직연금제도를 도입한 경우에는 납부한 임금채권 부담금의 최대 50%²⁾를 경감 받을 수 있도록 규정하고 있으며, 「임금채권보장법」

1) 고용노동부장관은 「임금채권보장법」 제7조(퇴직한 근로자에 대한 대지급금의 지급) 및 제9조(사업주의 부담금)에 따라, 퇴직한 근로자가 지급받지 못한 “임금등”(임금, 퇴직금 및 휴업수당)을 사업주가 회생절차개시 결정 또는 파산선고의 결정 등에 있을 경우, 사업주를 대신하여 지급토록 하고 있으며, 동 비용을 충당하기 위하여 사업주로부터 “임금채권 부담금”을 징수하고 있음

2) 「임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준」에 따르면 「임금채권보장법」 제10조에 따라 경감하는 부담금은 직전년도 말을 기준으로 부담금의 100분의 50에 해당하는 금액에 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금 중 미리 정산하여 지급한 비율 또는 퇴직연금제도의 설정 등으로 지급이 보장되는 비율을 곱하여 산정한 금액으로 함

제26조(소멸시효) 제1항에서는 부담금이나 그 밖에 이 법에 따른 징수금을 징수하거나 대지급금·부담금을 반환받을 권리를 3년간 행사하지 아니하면 시효가 소멸되도록 규정하고 있다.

또한 같은법 시행령 제15조(부담금의 경감 절차)에 따르면 법 제10조의 규정에 따라 부담금을 경감 받으려는 사업주는 같은법 시행규칙 별지 제7호서식의 부담금 경감신청서에 퇴직보험 등의 가입 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 근로복지공단에 제출하도록 하고 있다.

따라서 임금채권부담금의 경감 신청 대상이 되는 기관은 임금채권부담금 소멸시효인 3년이 지나기 전에 관할 근로복지공단에 부담금 경감신청을 하여 부담금 납부액 일부를 반환받는 것이 바람직하다.

그런데 기술원은 '10년부터 퇴직연금제도를 도입하여 운영하고 있으므로 임금채권부담금 경감신청 대상이 됨에도 불구하고 제도를 인지하지 못하여 이번 종합감사 기간('24.7.8.~7.26.)까지도 경감 신청을 하지 않고 있었다.

그 결과, '21년부터 '23년까지 납부한 임금채권부담금 추정액 67,958,938원 중 일부인 11,326,210원을 경감받지 못하고 있다.

[표 2] 임금채권부담금 경감 대상액(추정)

(단위: %, 원)

연도	보수총액 (A)	임금채권 부담금 비율 (B)	임금채권 부담금 (C) = A×B	경 감 율 (D)(%)	퇴직급여 설정대상 근로자수 (E)	퇴직연금 (DC)가입 근로자수 (F)	퇴직급여 정산지급 보장비율 (G) = 가입/근속기간(%)	최종지급 보장비율 (H) = (F/E×G)(%)	경감액 (I) = C×D×H
'21	35,809,585,738	0.06	21,485,751	50	590	206	89	30.90	3,319,910
'22	37,984,613,123	0.06	22,790,768	50	574	222	88	33.94	3,867,651
'23	39,470,697,625	0.06	23,682,419	50	598	238	88	34.95	4,138,648
경감 대상액('21~'23년, 최근 3년)									11,326,210

* '21년 이전 납부한 임금채권부담금은 경감 신청 소멸시효(3년) 도래로 경감 불가

※ 인재경영실 제출자료 재구성

[관련자(부서) 의견]

특이의견 없음

[처분 요구]

인재경영실장은 최근 3년간 납입한 임금채권부담금에 대한 경감 신청을 통해 약 11,326,210원을 경감 받고(“시정”(회수)), 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 담당자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다(“통보”).

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
인재경영실	-	-	-	시정/통보	-	-